



תאריך: 05/10/2025
סימוכין: ba82e0b7-72ba-43be-b7e5-2a1981215472

נספח עמלות שוטפות בביטוח חיים ובריאות

בין:
מגדל חברה לביטוח בע"מ
מרחוב אפעל 4 פתח תקווה ("החברה" או "מגדל")

מצד אחד:

לבין:
שם הסוכן/נות: ליבה ג.א סוכנות לביטוח ח.פ. / ת.ז. 517024733
מרחוב: חרושת, 10, קריית ביאליק, 2751027 ("הסוכן")

מצד שני:

הואיל ונחתם בין מגדל לסוכן "הסכם עמלות ותמריצים בביטוח חיים ובריאות" ו/או "הסכם תנאים כלליים", בהתאם לסעיף 30 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח, התשמ"א-1981) ("ההסכם");
והואיל והחברה מעוניינת להסדיר עם הסוכן את העמלות הרלבנטיות לתכניות המפורטות בו בכפוף לכל התנאים וההוראות המפורטים בהסכם שנספח זה מתווסף אליו;
והואיל והסוכן מצהיר כי הוא בעל רשיון תקף לעסוק בענף ביטוח פנסיוני על-פי ההסדר התחיקתי;

לפיכך, הוסכם, הוצהר והותנה בין החברה לבין הסוכן, כדלקמן:

1. מבוא

- 1.1. המבוא לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. למעט אם צוין אחרת, הוראות ההסכם, המונחים וההגדרות בו יחולו אף על נספח זה.
- 1.2. נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם. בכפוף לאמור בנספח זה, ימשיך ההסכם לחול ולחייב את הצדדים לכל דבר ועניין, ללא כל שינוי. במקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות נספח זה, הרי שבהעדר קביעה מפורשת אחרת של סדר עדיפות, יראו את הוראות הנספח והוראות ההסכם כמשלימות זו את זו, באופן שאין באי-ההתאמה כדי לגרוע מהתחייבותיו של הסוכן, ושיקול הדעת ביחס לקביעת ההוראה המחייבת הוא של מגדל בלבד.
- 1.3. הידיעונים, כהגדרתם להלן, יהיו חלק בלתי נפרד מנספח זה ומההסכם בכל עניין אשר נספח זה או ההסכם אינם מתייחסים אליו או קובעים לגביו הוראה מסוימת אחרת. במקרה של סתירה בין הידיעון לנספח זה, יגבר המסמך המאוחר מביניהם, אלא אם קבעה החברה מפורשות אחרת.

2. הגדרות

למונחים הבאים (על הטיותיהם) תהיה המשמעות שלצדם:

"פרמיה"	דמי ביטוח או פרמיה כהגדרת מונחים אלו בתנאים הכלליים של תכניות הביטוח השונות.
"פרמיית נפרעים"	פרמיה בגביה שוטפת ששולמה ע"י המבוטח ו/או המעסיק ושהתקבלה בפועל בחברה, למעט כל פרמיה שנגבתה לאחר העברה לגבייה קשה או לטיפול משפטי ¹ או מריבית פיגורים (וכן למעט פרמיה בהפקדות חד פעמיות).
"עמלת נפרעים"	עמלה על פי השיעורים המפורטים בנספח זה אשר תשולם מפרמיית הנפרעים.
"החיסכון המצטבר"	כהגדרת מונח זה בתנאים הכלליים של תכנית הביטוח, והעומד לזכות המבוטח למשיכה כפדיון.
"החיסכון המצטבר שהועבר (בהתאם לתקנות הניוד)"	סכומי צבירה קיימים בקופות גמל של גוף מוסדי כלשהו (למעט גוף מוסדי המשתייד לקבוצת מגדל), ע"ש מבוטח שמינה את הסוכן כסוכנו, ושהועברו על ידי הסוכן, לאחר חתימת נספח זה ובהתאם לתקנות הניוד, אל אחת מתכניות הביטוח של מגדל, בהפחתת כל סכום שנמשך ו/או הועבר מתוכנית הביטוח לאחר מכן, בניכוי דמי ניהול מהחיסכון המצטבר ובניכוי עלות הכיסוי הזמני כמפורט בהגדרת המונח חסכון מצטבר וכל ניכוי אחר מכל סוג שהוא ככול שיהיה מחסכון המצטבר. על-אף האמור לעיל, סכומי צבירה קיימים השייכים למבוטח בקופת גמל המנוהלת בחברה מנהלת הכלולה בקבוצת מגדל, שהועברו לתוכנית ביטוח כמפורט לעיל, ואשר בגינם שולמה לסוכן עמלה שוטפת מהחיסכון המצטבר טרם ההעברה, ייכללו בהגדרת "החיסכון המצטבר שהועבר".
"מנהלים"	פוליסות ביטוח חיים לעובדים שכירים (ביטוח מנהלים).
"עצמאים"	פוליסות ביטוח חיים לעמית-עצמאי בלבד.
"תכניות הביטוח" ו/או "התכניות"	התכניות המשווקות על ידי החברה בתקופת תוקפו של נספח זה, שחל עליהן נספח זה.
"תכניות מסוג מגדל לקצבה"	התכניות המפורטות בטבלה שבסעיף 4 להלן ו/או כל תכנית אחרת שתחליף מי מתכניות אלו ו/או שתשווק על ידי החברה כתכנית מסוג מגדל לקצבה.

תכניות המשווקות ע"י החברה בתקופת תוקפו של נספח זה, למעט תכניות מסוג מגדל לקצבה או תכניות המשך כהגדרתן בנספח זה.	"תכניות ביטוח אחרות"
תכניות ביטוח מסוג עדיף (כגון: "עתידי", "יותר", "יותר") או מסוג "יותר הון", "יותר קצבה", "מגדל ההשקעות שלי" ואו כיסוי ריסק ואבדן כושר לסוגיו, ששווקו לפני 1.1.2004.	"תכניות ותיקות"
הסכם בכתב למתן הטבות ותנאים בגין תכניות הביטוח ואו המוצרים הפנסיוניים של החברה ואו של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ (יחד להלן "החברות"), בין החברה/ות לבין קבוצת מבטחים / עמיתים, ואו מי מטעמם (לרבות מעסיק ואו ארגון עובדים), שיוגדר ככזה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.	"הסכם מפעלי"
ידיעוני תנאי הפעילות (או כפי שיונפק בכל שם אחר) וכל ידיעון או מסמך הנחיות אחר, כפי שהוציאה / תוציא החברה מעת לעת לסוכניה.	"ידיעון" או "ידיעונים"
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), תשס"ח-2008	"תקנות הניוד"
תיקון 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005.	"תיקון 20 לחוק הגמל"
הגדלות על תכניות ותיקות ואו על כיסוי ריסק ואבדן כושר עבודה לסוגיו, אשר התכנית העיקרית והכיסוי הנלווה לה שווקו לפני 1.1.2004, אם וככל שכיסוי הריסק ואו אבדן כושר העבודה נלווים לפוליסות כאמור ככיסוי נוסף, ואשר תגענה לחברה באמצעות הסוכן החל מיום חתימתו על הנספח.	"תכניות המשך"

* טיפול משפטי - לרבות טיפול משפטי או טיפול בניה תעשה גם ע"י שבדי החברה ואו מחלקת הגביה של החברה.

3. זכאות לעמלות.

בכפוף לקיום כל התחייבויותיו של הסוכן עפ"י ההסכם ונספח זה, יהיה זכאי הסוכן בגין מכירת תכניות הביטוח וטיפול שוטף במבטחים, לעמלות המפורטות להלן ובלבד שהתכנית תשווקנה לאחר מועד חתימת הנספח על ידי החברה:

4. עמלת נפרעים בתכניות מסוג מגדל לקצבה

4.1. בגין תכניות ביטוח מסוג מגדל לקצבה ואו הגדלות עליהן, תשולם עמלת נפרעים בשיעורים כמפורט להלן בהתאם לתכנית הביטוח הרלבנטית:

משנה א' ואילך	תכנית
0.50% (כולל מע"מ)	מגדל לקצבה (למנהלים ועצמאים)

4.2. למען הסר ספק בגין מגדלור לפרישה תחול העמלה שבסעיף 5.3 להלן בלבד.

4.3. בגין הגדלות בתכניות מסוג מגדל לקצבה, שיעור עמלת הנפרעים יקבע לפי וותק התוכנית המקורית בה בוצעה ההגדלה.

5. עמלה מחיסכון מצטבר

5.1. על אף האמור בסעיף 4.1 לעיל, בתכניות מגדל לקצבה לעצמאיים, בהן פרמיית הנפרעים החודשית ברמת התא המשפחתי של המבוטח, עולה על סכום המתקבל מהחישוב הבא: ארבע פעמים השכר הממוצע החודשי (כפי שהיה במועד ההפקה), כפול 16%. תשולם עמלה בשיעור שנתי של 0.24% (כולל מע"מ) מהחיסכון המצטבר בתכנית (בחלוקה ל-12 חודשים), וזאת במקום עמלת הנפרעים הנקובה בטבלה שבסעיף 4.1 לעיל. בחינת פרמיית הנפרעים החודשית תתבצע בנפרד ובאופן עצמאי ביחס לכל אחת מהתכניות הנ"ל.

5.2. בגין תוכניות ביטוח מגדל לקצבה למנהלים ועצמאיים, ששווקו לאחר 1.3.2023 ואשר בסטאטוס "מסולקת" בלבד בעת החישוב, תשולם עמלה בשיעור שנתי של 0.1% (כולל מע"מ) מהחיסכון המצטבר שבתכנית (בחלוקה ל-12 חודשים).

5.3. בגין תכנית הביטוח מגדלור לפרישה, תשולם עמלה בשיעור שנתי של 0.24% (כולל מע"מ) מהחיסכון המצטבר שבתכנית (בחלוקה ל-12 חודשים). מובהר בזאת כי למעט העמלה המפורטת בסעיף 5.3 זה לא תשולם לסוכן כל עמלה ואו תשלום אחר מכל סוג בגין מגדלור לפרישה, למעט אם החברה תודיע אחרת בכתב.

5.4. בגין החיסכון המצטבר שהועבר (בהתאם לתקנות הניוד) ואו הפקדות חד פעמיות שהופקדו במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, ואו הפקדות חד פעמיות שיעלו על 50,000 ₪, למגדל לקצבה, שיעשו בכפוף להסדר התחיקתי, יהיה זכאי הסוכן לעמלה בשיעור של 0.24% מהחיסכון המצטבר בתכנית (כולל מע"מ) (בחלוקה ל-12 חודשים) והכול בכפוף לכך שהנ"ל יעשה תחת מספר סוכן ייעודי שהחברה הקצתה לסוכן לצורך כך.

5.5. בגין תכנית הביטוח מגדל קשת לפרט, תשולם עמלה בשיעור שנתי של 0.28% (כולל מע"מ) מהחיסכון המצטבר שבתכנית (בחלוקה ל-12 חודשים). מובהר בזאת כי למעט העמלה המפורטת בסעיף 5.5 זה, לא תשולם לסוכן כל עמלה ואו תשלום אחר מכל סוג בגין מגדל קשת לפרט, למעט אם החברה תודיע אחרת בכתב.

5.6. העמלות מהחיסכון המצטבר כמפורט בנספח זה, תשולמנה לסוכן, בכפוף לכל אלה: (א) כל עוד המבוטח הינו מבוטח בתכנית; (ב) הסוכן משמש עפ"י רישומי החברה כסוכן מטפל ביחס לתכנית הביטוח הרלוונטית, וממשיך להעניק למבוטח בתכנית שירות שוטף, לרבות כזה המתחייב עפ"י ההסדר התחיקתי; (ג) וכל עוד לא מונה בתכנית הביטוח בעל רישיון אחר (לרבות בנק); (ד) יובהר כי אם סוכן ראשי, הפועל באמצעות סוכני משנה, זכאי לעמלות בגין תכנית הביטוח, אזי ככול שלא בוצע מעבר בין בעלי רישיון ביחס לאותה תכנית, ימשיך הסוכן הראשי להיות זכאי לעמלה בהתאם לסעיף זה.

6. עמלות בגין תכניות המשך

6.1. בגין תכניות המשך כהגדרתן בנספח זה, תשולם עמלת נפרעים בגין תכניות המשך – שהינה עמלת יסוד ודמי טיפול מפרמיה תעריפית נפרעת, כהגדרתן וכמפורט בידיעון החברה משנת 2003, על-פי כלל התנאים המפורטים שם ואו בשיעורים כפי שהוסכם בין הצדדים, בהסכמים שנחתמו לפני יום 1.1.2004.

7. כיסויים נוספים

7.1. בגין כיסויי אבדן כושר עבודה לסוגיו, המשווקים כחלק מתכניות ביטוח מסוג מגדל לקצבה ואו הגדלות עליהן, תשולם עמלת נפרעים בשיעורים כמפורט להלן, ובהתאם לתכנית הביטוח הרלבנטית:

כיסויים נוספים - משווקים כחלק מתוכניות מגדל לקצבה				
משנה א' עד ט' כולל	משנה טז'			
מגדל אובדן כושר עבודה	8%			
	משנה א' עד ו' כולל	משנה ז' עד י' כולל	משנה יא' עד טו' כולל	משנה טז'
אור 1 - ריסק למקרה מוות	15%	7.5%	7.5%	7.5%

7.2. בגין תוספות/הגדלות בכיסויים נוספים, שנמכרים כחלק מתכניות מסוג מגדל לקצבה (למעט כיסוי מסוג אור 1), תשולם עמלת נפרעים לפי השיעורים שבטבלה בסעיף 7 לעיל, וזאת על פי הוותק המקורי של הכיסוי בו בוצעה ההגדלה טרם ביצועה.

7.3. בגין תוספות/הגדלות בכיסוי מסוג אור 1 שנמכר כחלק מתכניות מסוג מגדל לקצבה, שיעור עמלת הנפרעים יקבע בהתאם לוותק של התכנית המקורית שבקשר עמה בוצעה ההגדלה.

7.4. על אף האמור בטבלה שלעיל, בגין כיסויי אובדן כושר עבודה המשווקים כחלק/אגב תכניות ביטוח מנהלים ושניתנה בהם הנחה בתעריף אחיד על עלות הכיסוי הנ"ל לקבוצת מבוטחים (לפי שיקול דעת החברה), בין אם לתקופה קצובה ובין אם לתקופה בלתי קצובה, תשולם עמלה בשיעור 4% בלבד, משנה א' ואילך.

8. תכניות ביטוח אחרות

8.1. בגין תכניות ביטוח אחרות כהגדרתן בנספח זה, תשולם עמלת נפרעים בשיעורים המפורטים בטבלה שלהלן:

התכנית	משנה א' עד ו' (כולל)	משנה ז' עד י' (כולל)	משנה יא' עד טו' (כולל)	משנה טז'
בסיסי				
אור 1 / ריסק Max	22%	19%	19%	9%
מגדל הכנסה למשפחה	22%	19%	19%	9%
כיסויים נוספים				
הקדמת תשלום במחלה חשוכת מרפא	22%	19%	19%	9%
נכות מתאונה	22%	19%	19%	9%
מוות מתאונה	22%	19%	19%	9%

התכנית	משנה א' עד טו' (כולל)	משנה טז'
בסיסי		
ריסק למשכנתאות	15%	3%
ריסק משכנתא לבעלי מוגבלות	4%	4%
כיסויים נוספים		
מגדל אובדן כושר עבודה מנהלים ועצמאיים	8%	4%
מגדל לאובדן כושר עבודה שחרור - פרט	10%	4%
מגדל מטריה לפנסיה	8%	4%
נכות מוחלטת ותמידית ונכות מוחלטת תמידית בעיסוק סביר	8%	4%

8.2. בגין הגדלות בתכניות ביטוח אחרות, תשולם עמלת נפרעים בהתאם לוותק המקורי של הכיסוי בו בוצעה ההגדלה טרם ביצועה. האמור יחול גם על הגדלות בתכניות ביטוח אחרות, שיבוצעו לאחר חתימת נספח זה, בכיסוי ששווק לאחר 1.3.2004 ככיסוי נלווה לתכנית ותיקה, ובלבד ששיעורי העמלה יהיו לפי העמלות שהיו במועד שיווק הכיסוי.

8.3. על אף האמור בטבלה שלעיל, בגין כיסויי/תכניות אובדן כושר עבודה המשווקים כחלק/אגב תכניות ביטוח מנהלים ושניתנה בהם, לקבוצת מבוטחים, הנחה בתעריף אחיד על עלות הכיסוי, בין אם לתקופה קצובה ובין אם לתקופה בלתי קצובה, תשולם עמלה בשיעור 4% בלבד, משנה א' ואילך.

9. תכניות בריאות

9.1. בגין תכניות ביטוח בריאות של החברה, תשולם עמלת נפרעים בשיעורים המפורטים בטבלה שלהלן:

התכנית	משנה א' עד ה' (כולל)	משנה ו' עד י' (כולל)	משנה יא' עד טו' (כולל)	משנה טז'
מזור מורחב	22%	19%	19%	7%
מזור לסרטן	22%	19%	19%	7%
ביטוח לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח מחוץ לישראל	22%	19%	19%	7%
השתלות וטיפולים מיוחדים מחוץ לישראל	22%	19%	19%	7%
תרופות מחוץ לסל הבריאות	22%	19%	19%	7%
ניתוחים וטיפולים מחליפי הניתוח בישראל (ניתוחים משלים שב"ן עם השתתפות עצמית של 5,000 ₪ (צמוד למדד))	22%	19%	19%	7%
ביטוח לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל ניתוחים משלים שב"ן ללא השתתפות עצמית	22%	19%	19%	7%
ניתוחים וטיפולים מחליפי הניתוח בישראל (ניתוחים שקל ראשון ללא השתתפות עצמית)	22%	19%	19%	7%
ייעוץ ובדיקות אבחנתיות בסיס	22%	19%	19%	7%
ייעוץ ובדיקות אבחנתיות מורחב	22%	19%	19%	7%
טיפולים בטכנולוגיות מתקדמות ואבזרים רפואיים	22%	19%	19%	7%
ליווי רפואי וטיפולים אגב ארוע רפואי	22%	19%	19%	7%
כתב שירות אבחון מהיר	19%	16%	16%	4%
כתב שירות ייעוץ און ליין	19%	16%	16%	4%
כתב שירות רפואה משלימה	19%	16%	16%	4%

התכנית	משנה א' עד ה' (כולל)	משנה ו' עד י' (כולל)	משנה יא' עד טו' (כולל)	משנה טז'
כתב שירות ביקור רופא	19%	16%	16%	4%
כתב שירות התפתחות הילד	4.75%	4%	4%	1%

9.2. בגין הגדלות בתכניות הביטוח, תשלום עמלת נפרעים בהתאם לוותק המקורי של הכיסוי בו בוצעה ההגדלה טרם ביצועה. ובלבד ששיעורי העמלה יהיו על פי העמלות שהיו במועד שיוק הכיסוי.

10. על-אף האמור בסעיפים 9-4 לעיל, החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסכים/לקבוע עמלות שונות, שיבואו במקום העמלות המפורטות בסעיפים אלו לעיל, כפי שיפורט להלן:

10.1. מוסכם כי בגין הסכם מפעלי כהגדרתו בנספח זה, החברה רשאית לקבוע בכל עת כי ישולמו לסוכן עמלות בשיעורים שונים מנספח זה ו/או לא תחול זכאות לעמלות מסוימות על פי נספח זה ו/או ישולמו עמלות שונות מנספח זה ("עמלות בהסכם מפעלי"). עמלה בהסכם מפעלי, תעוגן בכתב ותחול בגין כל המבוטחים / עמיתים הרלוונטיים שתנאי ההסכם המפעלי חלים עליהם, והכל בכפוף לכך שההסכם ונספח זה הינם בתוקף.

10.2. מוסכם כי החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאשר לשלם לסוכן, בגין צירוף מבוטחים/עמיתים לתכניות המוכרות כקופת גמל, עמלה אשר תוסכם בין הסוכן לבין המבוטח/עמית (או מי מטעמו), אשר תחושב כשיעור מהחיסכון המצטבר ו/או כשיעור מתשלום בפועל של פרמיית הנפרעים, ובלבד שעמלה זו לא תעלה על שיעורי העמלות המפורטות בנספח זה ("העמלה המוסכמת"), ותשלומה יאושר על ידי החברה בכתב. בסעיף זה "מי מטעמו" – לרבות מעסיקו של המבוטח/עמית ו/או ארגון עובדים, במסגרת הסכם מפעלי.

10.3. הסוכן מתחייב להודיע בכתב לחברה על העמלה המוסכמת שמבוקשת על ידו, וזאת בהתאם לנהלי החברה ("בקשה לתשלום עמלה"). במידה שהחברה תאשר את העמלה המוסכמת המפורטת בבקשה לתשלום עמלה, היא תודיע לו על כך. לסוכן ו/או לכל גורם אחר לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ביחס להחלטת החברה שלא להסכים לבקשה לתשלום עמלה לפי סעיף זה, באופן מלא או חלקי, ובכל מקרה זכותו של הסוכן לבקש את העמלה המוסכמת, כפופה לכך שההסכם ונספח זה הינם בתוקף.

10.4. במקרה בו יוסכם בכתב בין הסוכן לבין מבוטח ו/או מי מטעמו, שעמלה תשולם בלעדית וישירות על ידי המבוטח ו/או מי מטעמו, בגין צירוף המבוטח לתכניות המוכרות כקופת גמל באמצעות הסוכן, מתחייב הסוכן לדווח בכתב לחברה על הסכמה כאמור. הסוכן מצהיר ומתחייב כי עמלה זו מחליפה ובאה במקום כל עמלה אחרת לה יהיה זכאי הסוכן בגין התכנית הנ"ל, והסוכן לא יהיה זכאי לקבל עמלה ו/או תשלום כלשהו מהחברה בגין אותן תכניות. בסעיף זה "מי מטעמו" – לרבות מעסיקו של המבוטח/עמית ו/או ארגון עובדים, במסגרת הסכם מפעלי.

10.5. האמור בסעיפים 10.1-10.4 לעיל, יחול על כל סוכן ו/או יועץ פנסיוני שיבחר העמית/המבוטח בכל עת, בהתאם להוראות הדין.

10.6. עמלה שתשלום לפי אחת מהחלופות המפורטות בסעיף 10 לעיל, באה במקום כל עמלה המפורטת בסעיפים 9-4 לעיל. כל יתר ההוראות בנספח זה, יחולו גם על העמלות המפורטות בסעיף זה לעיל.

10.7. החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לא לשלם כל עמלה, או לשלם עמלה שונה, בגין פרמיה הנובעת מביטול ו/או המרה של תכנית (לרבות כל המרה או שדרוג של כיסוי ביטוחי קודם בכיסוי ביטוחי חדש או משודרג) ו/או מעבר מקולקטיב לתכנית המשך ו/או הקטנת פרמיות/כיסוי ביטוחי, לרבות במקרה בו השינוי בוצע בפוליסות/תעריפים אחרים מאותו הסוג של המבוטח.

11. כללי

11.1. האמור בנספח זה יחול לגבי כל תכנית הכלולה בו אף אם ישונה שמה ובלבד שהחברה הודיעה, במועד ההודעה על שינוי השם או הוצאת תכנית בשם חדש, שהאמור בנספח יחול לגבי התכנית בשם חדש, הכל בהתאם להודעת החברה.

11.2. למען הסר ספק מובהר, כי הסוכן לא יהיה זכאי לכל עמלה אחרת מעבר לאמור בנספח זה, אלא אם הודיעה לו החברה בכתב אחרת.

11.3. ככל שהסוכן הינו סוכנות/סוכנות על, תחתיו פועלים סוכן ו/או סוכני משנה, והחברה נתנה את הסכמתה לכך, מאשר הסוכן כי ידוע לו שסוכן/י המשנה יחתום עם החברה במישרין על הסכם סוכנות כאילו היה סוכן ראשי שלה וכי לא מוטלת על החברה כל חובה בקשר עם הסכמות, ככל שישנן, בין הסוכן לסוכן/י המשנה. חישוב העמלות המפורטות בנספח זה מתייחס לפעילות הסוכן יחד עם סוכני המשנה שלו. כל עמלה בה יזוכו סוכני המשנה, תנוכה מהעמלות להן יהיה זכאי הסוכן. בכל מקרה החברה לא תשלם לסוכן המשנה ולסוכן החתום על נספח זה עמלה הגבוהה מהאמור בהסכם שבין החברה לבין הסוכן. החברה תאשר לסוכן לעיין במידע הקשור לסוכן/י המשנה, כפוף להסכמת סוכן המשנה בכתב לכך וכל עוד ההרשאה כאמור בתוקף ו/או כל עוד לא התקבלה הודעה בחברה בכתב על ביטול ההרשאה של הסוכן לעיין במידע, ו/או על הפסקת היותו סוכן משנה של הסוכן. בכל מקרה של מחלוקת בין סוכנות/סוכנות העל לסוכן המשנה תפעל החברה בהתאם להסכמת שני הצדדים או על-פי צו שיפוטי שיומצא לה.

11.4. ככל והסוכן הינו סוכן משנה, מאשר הסוכן לחברה, להעביר לסוכנות/סוכנות העל שלו כל מידע הנוגע לתוכניות שהסוכן תיווך בעשייתן ו/או צירף לקוחות אליהן, לרבות מידע על העמלות המגיעות לסוכן בגין תוכניות אלו. החברה תנהג על-פי הוראה זו כל עוד לא העביר לה הסוכן הוראה בכתב אחרת. כמו כן, הסוכן מאשר כי אין ולא תהיה לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בגין התחשבות בינו לבין הסוכנות/סוכנות העל וידוע לו כי החברה מחויבת כלפיו אך ורק בעמלות הנקובות בנספח זה.

11.5. בגין שיתופי פעולה בין הסוכן לבין יחידת חיים חדשים במגדל, בקשר לשיווק התכניות הכלולות בו, שיעורי העמלה ו/או התפוקה שבנספח זה ישוקללו ב-80% בלבד.

11.6. לא תשולמנה עמלות ו/או תשלום כלשהו עפ"י נספח זה בגין "עמית/מבוטח שהקשר עמו נותק" ובגין "עמית/מבוטח שנפטר", כהגדרתם בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע"ב-2012 (או בתקנות אחרות שיחליפו אותן), לפי העניין.

11.7. הודעה שתישלח מצד למשנהו לכתובתו בדואר תחשב כהודעה שהגיעה לתעודתה תוך 96 שעות ממועד שנשלחה בבית הדואר ו/או הושמה בתאים (ככול שיש) של הסוכנים בחברה ו/או פורסמה באתר החברה ו/או נשלחה באמצעות מערכות החברה (כגון שולחן עבודה) ו/או נשלחה במייל ו/או בסמס, אלא אם כן יוכח אחרת.



11.8. החברה רשאית לשנות ולעדכן את תנאי העמלות ושיעוריהן המפורטים בנספח זה, או חלק מהם, ואו התקרות ואו הסכומים ואו היעדים המצוינים בו, באמצעות הודעה בכתב, בהתאם לשיקול דעתה. השינויים יכנסו לתוקפם תוך שלושים (30) ימים ממועד משלוח ההודעה, אלא אם כן יקבע אחרת בהודעת החברה ובכל מקרה לא יחולו על מכירות שבוצעו לפני מועד ההודעה.

11.9. על אף האמור בסעיף 11.8 לעיל, לחברה שמורה הזכות לבדוק את רווחיות תיק הסוכן מעת לעת, ולעדכן את העמלות שבנספח זה ביחס לתכניות, שתשוקנה מ-1.4.2017 ואילך, והכל בהתאם לשיקול דעתה וכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

11.10. מובהר כי לא תשולם לסוכן על פי נספח זה כל עמלה שאינה עולה בקנה אחד עם תיקון 20 לחוק הגמל. במקרה ובו יתברר בדיעבד, כי עמלה שנקבעה בנספח אינה תואמת את האמור, תבוטל מעיקרה הזכאות לעמלה באופן מיידי והסוכן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בשל ביטול כזה מעיקרו, והכל מבלי שתהא לסוכן כל טענה בקשר לכך. אם שולמה לסוכן עמלה כלשהי בגין הזכות שבוטלה כאמור, ישיב הסוכן את סכומה לחברה, שתהא גם רשאית לקזזה מכל סכום המגיע לסוכן תוך הודעה בכתב ומראש לסוכן.

11.11. הוראות נספח זה כפופות להוראות ההסדר התחיקתי והרגולציה וכל שינוי בהן, ובמידה שתתעורר סתירה או אי התאמה בין הוראות מסוימות בנספח זה לבין הוראות ההסדר התחיקתי ואו הרגולציה, יבוטלו אותן הוראות ולסוכן לא תהא כל טענה בקשר לכך.

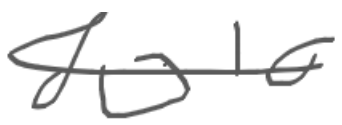
11.12. הסוכן יפעל בנאמנות כלפי החברה ויקיים את כל הוראות הדין והרגולציה החלות עליו במישרין ואו בעקיפין.

11.13. החברה והסוכן רשאים לסיים את תוקף נספח זה, בכל עת, באמצעות מתן הודעה בכתב 30 ימים מראש, האחד לשני. אין בסיום תוקף הנספח על ידי מי מהצדדים כדי לגרוע ואו לפגוע בזכויות וחובות הצדדים על פיו, לגבי התקופה בה היה הנספח בתוקף, עד לתום תוקפן של התכניות ששווקו בפועל על ידי הסוכן לפני תום תוקפו של הנספח.

11.14. מובהר בזה שאם נספח זה יבוטל ואו יגיע לקיצו וכן במקרים בהם ההתקשרות בין הצדדים תופסק ואו תבוטל ואו תגיע לסיומה, מסיבה כלשהי, לא יהיה הסוכן זכאי לתמורה ואו פיצוי ואו השבה ואו תשלום כלשהם, ומסיבה כלשהי, פרט לתשלומים שהוא זכאי להם במפורש לפי הנספח או ההסכם, בגין תכניות ששווקו לפני מועד סיום ההתקשרות בלבד.

11.15. מבלי לגרוע מהוראות ההסכם, נספח זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים בקשר עם זכאות הסוכן לעמלות המוסדרות בו, ביחס לתכניות המפורטות בנספח זה, שתשוקנה ממועד חתימת הנספח. הנספח מבוטל ומחליף כל מצג, הסכמה, הסכם או התחייבות קודמים, בין בכתב ובין בעל-פה, ככל שהיו כאלה בין הצדדים, בקשר עם שיווק התכניות הכלולות בו ממועד חתימת הנספח, לרבות כל הסכם ואו נספח ואו הוראה בין החברות ואו כל חברה אחרת מקבוצת מגדל בכל ענין הנוגע לשיווק תכניות אלה, לרבות חברות שמוזגו לחברה והוא בא במקומם.

לראיה באו הצדדים על החתום: חתימות:

הצדדים	תפקיד	שם	חתימה	תאריך
סביונים-כרמל סוכנות לביטוח פנסיוני (2020) בע"מ	סוכנות	מיכאל יפרח		05/10/2025
ליבה ג.א סוכנות לביטוח	סוכן	אסף בר און		05/10/2025
מגדל חברה לביטוח בע"מ / מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ	מנהל מכירות	אלכס גליל		08/10/2025
מגדל חברה לביטוח בע"מ / מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ	מנהל מרחב	יוסי אביב	יוסי אביב סמנכ"ל, מנהל מרחב צפון מגדל חברה לביטוח בע"מ 	08/10/2025